

# PODER JUDICIARIO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS

## 3a VARA CIVEL DE BRASILIA

PROCESSO N.o 0012345-67.2024.8.07.0001

CLASSE: Acao de Cobranca com Pedido de Tutela de Urgencia

AUTOR: Maria Fernanda Oliveira Lima

REU: Construtora Horizonte Empreendimentos Imobiliarios Ltda.

### SENTENCA

#### I — RELATORIO

Trata-se de Acao de Cobranca ajuizada por MARIA FERNANDA OLIVEIRA LIMA em face de CONSTRUTORA HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., objetivando a condenacao da ré ao pagamento de R\$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais), correspondente a indenizacao pelo atraso na entrega de unidade habitacional adquirida pela autora, acrescido de danos morais no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Narra a inicial que a autora firmou contrato de compra e venda com a re em 15 de agosto de 2020 para aquisicao do apartamento 902, bloco D, do Empreendimento Residencial Vista do Cerrado, com prazo de entrega previsto para dezembro de 2022, com tolerancia contratual de 180 dias.

Alega que a re entregou o imovel somente em setembro de 2024, com atraso de aproximadamente 21 meses apos o termino do prazo de tolerancia, causando-lhe prejuizos materiais consistentes no pagamento de aluguel durante o periodo de atraso e danos morais decorrentes da angustia e transtornos suportados.

Citada, a re apresentou contestacao tempestiva arguindo, preliminarmente, a inepecia da inicial por falta de especificidade nos pedidos. No merito, alegou que o atraso decorreu de forcas maiores, notadamente as paralisacoes causadas pela pandemia de COVID-19 e a crise de insumos da construcao civil, alem de requereu a aplicacao da clausula resolutive de tolerancia prevista no contrato, pleiteando a improcedencia total dos pedidos.

Foram realizadas audiencia de conciliacao, que restou infrutifera, e audiencia de instrucao com oitiva de 3 testemunhas de cada parte. As partes apresentaram alegacoes finais. O Ministerio Publico declinou de oficiar no feito por nao verificar interesse publico primario.

#### II — FUNDAMENTOS

Rejeito a preliminar de inepecia da inicial, uma vez que a peca inaugural descreve os fatos com suficiencia, indica o fundamento juridico dos pedidos e quantifica os valores pleiteados, atendendo plenamente ao disposto no artigo 319 do Codigo de Processo Civil.

No merito, o pedido e PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Quanto ao atraso na entrega, e incontroverso que o contrato previa entrega para dezembro de 2022, com clausula de tolerancia de 180 dias, o que projeta a data limite para junho de 2023. A entrega em setembro de 2024 representa atraso efetivo de 15 meses, conforme documentacao juntada.

A alegacao de caso fortuito pela pandemia merece parcial acolhimento. O periodo de maior restricao sanitaria, de marco de 2020 a dezembro de 2021, justifica a extensao do prazo de tolerancia por 12 meses, conforme entendimento consolidado nos tribunais estaduais e no Superior Tribunal de Justica. Contudo, apos janeiro de 2022, cessadas as principais restricoes, a re nao demonstrou com suficiencia a persistencia do evento de forca maior, de modo que o atraso remanescente de 3 meses e imputavel a sua responsabilidade.

Quanto ao valor da indenizacao material, aplica-se o entendimento do STJ segundo o qual, em caso de atraso na entrega de imovel, a indenizacao corresponde ao valor locativo do imovel no periodo de atraso. Considerando o valor de mercado do imovel (R\$ 450.000,00) e o indice de 0,5% ao mes como taxa de locacao, tem-se R\$ 2.250,00 mensais x 3 meses = R\$ 6.750,00.

Os danos morais restam configurados. Embora o atraso na entrega de imovel nao configure dano moral presumido (in re ipsa) para o STJ, as circunstancias do caso — autora vivendo com tres filhos menores em imovel alugado, com renda comprometida, conforme prova testemunhal — demonstram sofrimento concreto e relevante. Fixo a indenizacao em R\$ 15.000,00, proporcional ao sofrimento verificado e com carater pedagogico.

### III — DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para:

- a) CONDENAR a ré ao pagamento de R\$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) a titulo de indenizacao material pelo atraso, acrescidos de correcao monetaria pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mes a partir da citacao;
- b) CONDENAR a ré ao pagamento de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de indenizacao por danos morais, com correcao monetaria pelo INPC a partir desta sentenca e juros de mora de 1% ao mes desde a citacao;
- c) JULGAR IMPROCEDENTES os demais pedidos;
- d) CONDENAR a ré ao pagamento de custas processuais e honorarios advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenacao, nos termos do artigo 85, paragrafo 2o do CPC.

Transitada em julgado, archive-se. Publicar. Registrar. Intimar.

Brasilia/DF, 08 de junho de 2026.

---

Dr. Paulo Roberto Lacerda Neto  
Juiz de Direito — 3a Vara Cível de Brasilia